

【일련번호 11】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 화순병원 의생명연구원

【처 분 종 류】 개선

【제 목】 입주기업 임대차 계약 관리 소홀

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

의생명연구원은 국고보조금이 투입되는 <첨단정밀의료산업화지원센터>를 운영하면서, 입주기업에 대해 사무공간을 제공하고 「임대차 계약」을 체결·관리하고 있다.

해당 임대차 계약에는 임대료 및 임대보증금의 납부기한, 연체 시 독촉 및 연체료 부과 등 계약이행을 담보하기 위한 조항이 규정되어 있으며, 이는 보조사업 수행과정에서 자산 및 수입금 관리의 적정성을 확보하기 위한 관리사항에 해당한다.

2. 관계 법령(판단기준)

「보조금 관리에 관한 법률」 제22조는 보조사업자가 보조사업을 수행함에 있어 ‘선량한 관리자의 주의로 성실히 업무를 수행하여야 한다’고 명시하고 있으며, 「산업통상자원부 국고보조금 통합관리지침」은 보조사업 관련자가 보조금 및 관련 자산·수입금의 집행과 관리 과정에서 ‘효율성과 투명성을 확보’하여야 함을 규정하고 있다.

또한, 화순전남대학교병원과 입주기업 간에 체결된 「화순전남대학교병원 임대차계약서」 제5조(임대료 등 납부)에서 ‘임대료는 매월 납부하여야 하며, 임대보증금을 계약일에 납부하여야 한다’고 규정하고, 동 계약서 제7조(연체료)에서 ‘납부마감일이 경과한 경우 독촉장을 발부하며, 임대료 등의 납부를 지연하는 경

우 연체료¹⁾를 부과한다.’ 고 규정하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 감사 대상 기간 동안 의생명원구원에서 관리 중인 <첨단정밀의료산업화지원센터> 입주기업의 사무실 임대차 계약 관리 현황을 점검한 결과, [붙임4]와 같이 일부 입주 기업이 임대차 계약서에서 정한 기한 내에 임대료 및 임대보증금을 납부하지 아니하였으며, 의생명연구원은 임대료 및 임대보증금의 납부 지연 사실을 적시에 인지하지 못하여, 계약서에 명시된 독촉장 발부, 연체료 부과 등 필요한 후속 조치를 이행하지 아니하였음을 확인하였다.

4. 판단요지

의생명연구원은 「보조금 관리에 관한 법률」, 「산업통상자원부 국고보조금 통합관리지침」 등에 따라 보조사업자로서 보조사업 관련 자산 및 수입금의 집행·관리 과정에서 효율성과 투명성을 확보하고, ‘선량한 관리자의 주의 의무’를 다하여 이를 성실히 관리할 책임이 있다.

또한, 화순전남대학교병원과 입주기업 간에 체결된 「임대차 계약서」에는 임대료 및 임대보증금의 납부기한, 납부 지연 시 독촉장 발부 및 연체료 부과 등 계약 이행을 담보하기 위한 조치사항이 명확히 규정되어 있다.

감사 결과, 일부 입주 기업이 임대료 및 임대보증금을 기한 내에 납부하지 못하였고, 의생명연구원은 이를 적시에 인지하지 못하여 관련 법령과 계약서상 명시된 연체료 납부 고지, 독촉장 발부 등 연체료 징수 절차를 적시에 이행되지 않은 사실이 확인되었다.

임대료 및 임대보증금은 보조사업 수행 과정에서 발생하는 병원의 수익, 공공

1) 연체료 산출 방식

기준점	계산식
납부기한일로부터 30일 이내	연체료 = 체납금액 × (연체일수/365) × 연체금리

※연체금리 : 사유 발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계 월보상의 대출평균금리)

자산으로서 엄격하게 관리되어야 한다. 계약서상 ‘독촉장 발부’ 등은 연체료 부과 선행 조건으로 임대인의 권리 행사를 위한 필수적인 절차적 요건이다. 그럼에도 불구하고 상시 점검 체계의 부재로 인해 계약서상 명시된 독촉 및 연체료 부과 조치를 적시에 이행하지 않고, 장기간 누락한 것은 단순히 실무상 편의를 넘어, 당연히 확보해야 할 연체료 수익권을 스스로 포기하거나 약화시키는 결과를 초래하였다.

이는 「보조금 관리에 관한 법률」 제22조에서 요구하는 선량한 관리자의 주의의무를 소홀히 한 것으로, 특정 기업에 대한 자의적 특혜나 차별 논란을 야기하여 행정의 투명성과 신뢰도를 저해하는 사례에 해당한다.

따라서, 입주기업 임대차 계약 관리에 대한 내부 체계의 미흡함을 엄중히 인식하고, 향후 유사 사례의 재발을 방지하기 위해 계약 관리 절차를 철저히 점검하며, 효율적이고 책임 있는 통합 관리 체계를 구축해야 한다.

【처 분 요 구】

화순전남대학교병원장은 입주기업 임대차 계약 관리 시 임대료 및 임대보증금의 납부기한을 엄격히 준수하고, 미납 발생시 계약서상 명시된 독촉장 발부 및 연체료 부과 등 행정 절차가 적시에 이행될 수 있도록 실효성 있는 상시 점검 체계와 채권 관리 프로세스를 구축하기 바랍니다. (개선-화순 의생명연구원)

【붙임4】

입주기업 임대료 등 납부 지연 현황

(단위 : 원, 일)

연구사업단	입주기업	계약기간	구분	금액	납부기한	납부일	지연일	비고
첨단정밀의 료산업화지 원센터		2022.03.01. ~2024.02.29	보증금	2,435,040	2022.02.28	2022.03.10	10	
			임대료	202,920	2022.03.31	2022.04.25	25	
			임대료	202,920	2022.04.30	2022.05.25	25	
			임대료	202,920	2022.05.31	2022.06.27	27	
			임대료	202,920	2022.06.30	2022.07.25	25	
			임대료	202,920	2022.07.31	2022.08.25	25	
			임대료	202,920	2023.08.31	2023.09.11	11	
		2022.04.11. ~2026.04.10	보증금	2,425,920	2022.03.31	2022.04.14	14	
			임대료	134,770	2022.04.30	2022.05.31	31	
			임대료	202,160	2022.07.31	2022.08.17	17	
			임대료	202,160	2022.08.31	2022.10.04	34	
			임대료	101,080	2025.02.28	2025.11.06	251	
			임대료	101,080	2025.03.31	2025.11.06	220	
		2022.11.28. ~2025.11.30	보증금	2,416,800	2022.11.28	2022.12.14	16	
			임대료	101,080	2025.03.31	2025.11.06	220	
			임대료	101,080	2025.04.30	2025.11.06	190	